

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2512/2538

กรมทางหลวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพพิทา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 381, มาตรา 386, มาตรา 391

จำเลยได้ทำผิดสัญญาซื้อขายสิ่งของเนื่องจากไม่นำหนังสือรับรองสินค้าขาเข้า(ImportEntry)มาแสดงแม้จำเลยได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่โจทก์จนถูกต้องครบถ้วนก่อนกำหนดแล้วก็ตามแต่โจทก์ยังคงครอบครองสิ่งของที่จำเลยส่งมอบให้ตลอดมาโดยมิได้บอกปิดว่าจะไม่รับสิ่งของและให้จำเลยรับสิ่งของนั้นคืนไปหรือดำเนินการบอกเลิกสัญญาในเวลาอันควรเพื่งมาบอกเลิกสัญญาหลังจากที่จำเลยส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายแล้วถึง6ปีเศษพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ได้สละผลบังคับตามสัญญาซื้อขายสิ่งของโดยปริยายแล้วโจทก์จึงหาอาชญาเอาข้อที่จำเลยไม่นำหนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดงมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าปรับจากจำเลยได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยวัสดุ รวม 9 รายการกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะส่งมอบสิ่งของทั้ง 9 รายการภายในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2524และจำเลยที่ 1 ต้องมีหนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดงเมื่อเวลาตรวจรับของด้วย ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่โจทก์หรือส่งมอบสิ่งของทั้งหมดไม่ถูกต้องหรือส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวนในเวลา

กำหนดไว้ โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีโจทก์ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่
ได้รับมอบต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2524 จำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบสิ่งของโดยไม่มี
หนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดงเมื่อเวลาตรวจรับของโจทก์จึงแจ้งให้จำเลยที่ 1 นำ
ใบรับรองสินค้าเข้ามามอบให้โจทก์ภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่จำเลย
ที่ 1 เพิกเฉยโจทก์ถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
และขอปรับจำเลยที่ 1 เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของนับแต่วันที่ 18
เมษายน 2524 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2530 ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา โจทก์ทวงถาม
แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
364,321.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน
302,530.70 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2523 โจทก์ทำ
สัญญาซื้อขายเครื่องมือวิเคราะห์หิวจัดด้วยฮ็อโฮเจนต็อกเลอร์ (Hogentoler)
ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา จากจำเลยที่ 1 รวม 9 รายการ ราคา 64,313.50
บาท ตามสัญญาซื้อขายที่ ผอก.147/2523 เอกสารหมาย จ.4 โดยมีข้อตกลงว่าจำเลย
ที่ 1 จะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายภายในวันที่ 17 เมษายน 2524 พร้อมทั้งต้องมี

หนังสือรับรองสินค้าเข้า(Import Entry) มาแสดงเมื่อเวลาตรวจรับของด้วย ก่อนครบกำหนดส่งมอบจำเลยที่ 1 ได้นำสิ่งของที่ซื้อขายทั้ง 9 รายการ มาส่งมอบให้โจทก์ แต่ไม่มีหนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดง คณะกรรมการตรวจรับสิ่งของของโจทก์ จึงไม่ยอมตรวจรับสิ่งของดังกล่าวต่อมาวันที่ 22 กันยายน 2530 โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจากจำเลย คดีมีปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจากจำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบเครื่องมือวิเคราะห์หิวจิววัสดุ ยี่ห้อไฮเจน ต็อกเลอร์ ทั้ง 9 รายการตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2524 ก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบและได้ความจากนายอารี วิไลวรรณผู้อำนวยการกอง การพัสดุ กับนายประดิษฐ์ จิราภรณ์กรรมการตรวจรับสิ่งของรายนี้ว่าสิ่งของที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบมีคุณลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตรงตามสัญญา แต่จำเลยที่ 1 ไม่มีหนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดงเพื่อให้เห็นว่าสิ่งของนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามรายการละเอียดแบบสัญญาซื้อขายเลขที่ ผอก.147/2523 เอกสารหมายเลข จ.4 อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายได้กำหนดให้ผู้ขาย (จำเลยที่ 1) ต้องมีหนังสือรับรองสินค้าเข้า (Import Entry) แสดงเมื่อเวลาตรวจรับของด้วย และโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 นำหนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดง แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำมาแสดง จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และข้อเท็จจริงได้ความต่อไปว่าหลังจากโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 นำส่งหนังสือรับรองสินค้าเข้ามาแสดง แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำมาแสดงโจทก์ยังคงครอบครองสิ่งของที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบให้ตลอดมาโดยมิได้บอกปัดว่าจะไม่รับสิ่งของ นั้น และให้จำเลยที่ 1 รับสิ่งของนั้นคืนไปหรือดำเนินการบอกเลิกสัญญาภายในเวลาอันควร และเพิ่งมาบอกเลิกสัญญาหลังจากที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายแล้วถึง 6 ปีเศษทั้งนายอารี วิไลวรรณ ก็เบิกความว่า ไม่เคยเห็นสินค้าทั้ง 9 รายการอยู่ในกองการพัสดุแต่อย่างใด เจือสมกับที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า จำเลยที่ 2 ได้ไปตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ที่คลังพัสดุของโจทก์หรือไม่ แต่ได้รับ

แจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ว่าสินค้าดังกล่าวส่งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบไปหมดแล้ว
ดังนั้นพฤติการณ์ดังกล่าว ถือได้ว่าโจทก์ได้สละผลบังคับตามสัญญาที่กำหนดให้
จำเลยที่ 1 ต้องมีหนังสือรับรองสินค้ามาแสดงและยอมรับมอบสิ่งของที่ซื้อขายโดย
ปริยายแล้ว โจทก์จึงหาอาชญากรเอาข้อที่จำเลยที่ 1 ไม่นำหนังสือรับรองสินค้าเข้ามา
แสดงมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องค่าปรับจากจำเลยทั้งสองได้ไม่

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>